



Ordnungsnummer

6/5

Satzung zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen auf den öffentlichen Verkehrsflächen in der Stuttgarter Innenstadt (Sondernutzungsrichtlinien Innenstadt)

vom 26.07.2023

Bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 39 vom 28. September 2023

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat am 26. Juli 2023 aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Abs. 7 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg, jeweils in der derzeit gültigen Fassung, folgende Satzung zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen auf den öffentlichen Verkehrsflächen in der Stuttgarter Innenstadt (Sondernutzungsrichtlinien Innenstadt) (Stadtrecht 6/5) beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Sondernutzungen im öffentlichen Raum im definierten Innenstadtbereich, der dem als Anlage 1a beigefügte Plan zu entnehmen ist. Die Anlage 1a ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Allgemeine Regeln

- (1) Eigenständige Lautsprecherwerbung ist nicht zugelassen.
- (2) Werbezettel und -schriften dürfen nur innerhalb genehmigter Aktionsflächen verteilt werden. Dies gilt nicht für die sich im Rahmen des Gemeingebrauch haltende, nicht aufdringliche Verteilung von Flyern und anderen Infoschriften mit politischem und religiösem Inhalt.
- (3) Das Tragen von Werbung oder Information durch eine Person (vor, hinter oder auf dem Körper) ist nur zugelassen zum Zwecke der politischen Willensbildung durch Parteien (sechs Wochen vor Wahlen) und für Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung.

- (4) Die Verkehrswege müssen leicht und sicher, sowie die Hauszugänge ständig ungehindert begehbar sein.
- (5) Rettungsgassen sind in voller Breite freizuhalten. Dies gilt auch für die Aufstellflächen der Feuerwehr. Die genaue Festlegung ist im Einzelfall bei der Branddirektion zu erfragen.
- (6) Das Aufstellen von Werbeträgern (Kundenstoppnern, Werbereitern, Fahnen, Beachflags o. ä.) ist nicht zugelassen.
- (7) Sondernutzungserlaubnisse für bewegliche Verkaufsstände dürfen vorbehaltlich der Regelung in § 7 nicht erteilt werden.

§ 3

Erlaubnisfreie Sondernutzungen

- (1) Straßenkunst ohne Aufbauten und technische Hilfsmittel in Fußgängerzonen, insbesondere
- a) Pflastermalerei mit wasserlöslichen Farben,
 - b) Pantomimen,
 - c) Jongleure und Zauberer und
 - d) Marionettenspieler
- ist zulässig.
- (2) Straßenmusik ohne Lautverstärker in Fußgängerzonen (Plan Standplätze Anlage 1b) ist zulässig, sofern die im Merkblatt (Anlage 1c) zusammengefassten Spielregeln über den Ausschluss bestimmter Instrumente, Örtlichkeiten und Zeiten eingehalten werden. Die Anlagen 1b und 1c sind Bestandteil dieser Satzung.

§ 4

Erlaubnispflichtige Sondernutzungen

- (1) Informationsstände ohne gewerblichen Hintergrund von Parteien, politischen Gruppierungen, Bürgerinitiativen, gemeinnützigen Organisationen und Gewerkschaften sind auf den dafür vorgesehenen Plätzen (Anlage 1d) genehmigungsfähig. Die Anlage 1d ist Bestandteil dieser Satzung.
- (2) Sondernutzungserlaubnisse werden vorrangig für folgende Veranstaltungen erteilt:
- a) Feierveranstaltungen mit Volksfestcharakter (zum Beispiel Feier zur Deutschen Einheit, Sommerfest),
 - b) Kulturelle Veranstaltungen mit stadtbelebender Wirkung,
 - c) Informationsveranstaltungen öffentlicher Stellen sowie politischer und bedeutender gesellschaftlicher Organisationen wie Kirchen, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz u. ä. auf den festgelegten Aktionsflächen in der Querspange.
 - d) Sportveranstaltungen mit Sponsorenbeteiligung (z. B. Street-Basketball, Beach-Volleyball u. a.), vorrangig auf dem Kronprinz-, Wilhelms-, Markt- und Pariser Platz. Die Sponsorenbeteiligung soll eher unauffällig erscheinen.
- (3) Sonstige Sondernutzungen (z. B. kommerzielle Veranstaltungen) dürfen, sofern keine Belegung durch die in Abs. 2 genannte Veranstaltungen erfolgt, unter folgenden Bedingungen nachrangig zugelassen werden:

- a) auf dem Marktplatz, dem Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz und dem Schillerplatz dürfen keine kommerziellen Veranstaltungen erlaubt werden. Die Plätze, auf denen kommerzielle Veranstaltungen erlaubt werden können, sind in Anlage 1f) dargestellt.
- b) Es werden in jedem Kalenderjahr pro Platzfläche maximal 4 kommerzielle Veranstaltungen erlaubt.
- c) Die Dauer der kommerziellen Veranstaltungen darf 10 Tage nicht überschreiten.

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Veranstaltungszahl und die Veranstaltungsdauer zu begrenzen und zu gliedern, soweit dies zum Anlieger- bzw. Anwohnerschutz oder aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig ist.

(4) Veranstaltungen, durch die regelmäßige Marktveranstaltungen (insbesondere Wochenmarkt und Flohmarkt) verlegt werden müssen, können nur nach entsprechender Beschlussfassung durch den Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen, nach Anhörung durch den Bezirksbeirat Mitte, zugelassen werden.

(5) Als andere Sondernutzung dürfen für die Anfertigung, Ausstellung und den Verkauf von kunstgewerblichen oder kunsthandwerklichen Artikeln unter Benützung von Staffeleien, kleinen Tischen oder Stühlen (max. 3 m²), mit Rücksicht auf ein geordnetes Stadtbild in der Innenstadt, nicht mehr als 20 Erlaubnisse gleichzeitig erteilt werden.

(6) Als andere Sondernutzung können folgende Werbeaktionen zugelassen werden:

1. Werbeaktionen von Anliegergeschäften und Werbegemeinschaften von diesen. Für jedes Anliegergeschäft ist pro Quartal eine Werbeaktion genehmigungsfähig. Die Dauer von Werbeaktionen wird auf maximal 10 Tage beschränkt.
2. Veranstaltungen der City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) bzw. von Handels- und Gewerbevereinen, die einen besonderen Beitrag zur Stadtbelebung oder Attraktivitätssteigerung der Innenstadt darstellen (z. B. Modenschau, Sportvorführung, Autopräsentation u. ä.), sowie Traditionsveranstaltungen und gemeinsame Firmenpräsentationen,
3. Sonstige Werbeaktionen (z. B. Beispiel Fremdenverkehrswerbung anderer Städte, Produktwerbung usw.), sofern sie auf dem Wilhelms- und Pariser Platz stattfinden.

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Anzahl und die Dauer von Werbeaktionen zu begrenzen und zu gliedern, soweit dies zum Anlieger- bzw. Anwohnerschutz oder aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig ist.

Im Rahmen von Werbeaktionen nach Satz 1, Ziffer 1 und 3 sind nicht zulässig:

Genehmigungen für Plakatierungen aller Art und

- a) Aufbauten, die keine unbedeutenden fliegenden Bauten im Sinne der Verwaltungsvorschrift fliegende Bauten sind.

(7) Als andere Sondernutzung können Verkaufsaktionen durch karitative und gemeinnützige Organisationen für maximal drei Tage hintereinander zugelassen werden. Ausgenommen von der Begrenzung auf drei Tage hintereinander sind Aktionen zwei Wochen vor Ostern und ab dem 1. Adventswochenende bis zum 24. Dezember (Adventszeit).

(8) Als andere Sondernutzung können Warenauslagen unmittelbar vor dem Grundstück zugelassen werden, wenn die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, insbesondere, wenn sie nicht höher als 2,00 m sind und bis zu einer Tiefe von 1,00 m in den öffentlichen Verkehrsraum ragen. Die Restgehwegbreite muss dabei mindestens 2,00 m betragen. Unterverpachtungen sind nicht gestattet.

§ 5

Abweichende Regelungen zu erlaubnispflichtigen Sondernutzungen für den Kleinen Schloßplatz

(1) Auf der gewidmeten Fläche des im als Anlage 1e beigefügten Plan abgegrenzten Kleinen Schlossplatzes sollen vorrangig die folgenden Sondernutzungen erlaubt werden:

- a) das Aufstellen von Skulpturen in wechselnden Ausstellungen,
- b) künstlerische und kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, von denen eine stadtbelebende Wirkung erwartet wird und
- c) Sportveranstaltungen mit Sponsorenbeteiligung (z. B. Street-Basketball, Beach-Volleyball u. a.). Die Sponsorenbeteiligung soll eher unauffällig erscheinen.

(2) Sonstige Sondernutzungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 und 5 bis 7 zulässig.

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Anzahl der Sondernutzungen und deren Dauer zu begrenzen und zu gliedern, soweit dies zum Anliegerschutz oder aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig ist.

§ 6

Außenbewirtschaftung (Gastronomie)

(1) Voraussetzungen für eine erlaubnispflichtige Sondernutzung durch Außenbewirtschaftung einer genehmigungspflichtigen oder genehmigungsfreien Gastronomie sind im gesamten Geltungsbereich dieser Satzung, dass keine Behinderung/Belegung

- a) des Lieferverkehrs,
- b) der Zugänge zum Geschäft/Lokal,
- c) von Brandschutzzonen und
- d) von stark frequentierten Fußwegebeziehungen (z.B. zum öffentlichen Personennahverkehr, zu öffentlichen Einrichtungen) stattfinden.

(2) Bei Einzelhändlern mit untergeordnetem Ausschank bzw. Abgabe von Speisen und Getränken sind grundsätzlich nur Stehtische, in unmittelbarer räumlicher Verbindung zum Ladengeschäft (direkt neben oder vor dem Ladengeschäft) zulässig.

(3) Außenbewirtschaftungsflächen sind vom jeweiligen Erlaubnisinhaber mit Begrenzungsnägeln zu kennzeichnen. Dies gilt nicht für Genehmigungen nach dem vorstehenden Absatz. Das Einsetzen von Begrenzungsnägeln erfolgt vom Tiefbauamt gegen Kostenersatz.

§ 7

Mobile Verkaufsstände

(1) Auf den in der Anlage 1g) dargestellten Flächen sind mobile Verkaufsstände für die Abgabe von Speiseeis zulässig.

(2) Pro Antragstellendem wird je nur eine Sondernutzungserlaubnis erteilt.

(3) Die Erlaubnisse werden jeweils für drei Jahre auf Widerruf erteilt.

(4) Sondernutzungserlaubnisse für bewegliche Verkaufsstände mit anderem Waren- bzw. Speisenangebot dürfen nicht erteilt werden.

§ 8

Ausnahmen

In besonders begründeten Einzelfällen kann eine Ausnahme von den vorstehenden Regelungen gemacht werden.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Richtlinien

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen auf den öffentlichen Verkehrsflächen in der Stuttgarter Innenstadt (Sondernutzungsrichtlinien Innenstadt) vom 28. März 2019 (Amtsblatt Nr. 26 vom 27. Juni 2019) außer Kraft.

Satzung
zur Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
auf den öffentlichen Verkehrsflächen
in der Stuttgarter Innenstadt
(Sondernutzungsrichtlinien Innenstadt)

- Historie -

Beschlussdatum	GRDrs Nummer	Amtsblatt Nr. - vom	Inkrafttreten am
15.10.2015	564/2015		Tag nach der öffentlichen Bekanntgabe
28.03.2019	59/2019	26 vom 27.06.2019	28.06.2019
26.07.2023	539/2023 Ergänzung	39 vom 28.09.2023	29.09.2023